

1523607-31.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265362/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 20536904 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 4350/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2265362 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523607-31.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523607-31.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265362/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 20536904 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 4350/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2265362 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS SANTOS ASSUNCAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de DOUGLAS SANTOS ASSUNÇÃO, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em sua combinação com o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Consta da exordial que, em 29 de setembro de 2019, por volta das 11h30min, na altura do numeral 1107 da Rua Cristóvão Pereira, nesta Capital de São Paulo, o acusado estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 26 porções (11,2g) de cocaína e 17 porções (37,8g) de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 0

laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 189/191. A denúncia foi recebida (fls. 101/103), providência ratificada a fls. 177/178. O réu, regularmente citado e intimado, ofertou defesa preliminar (fls. 120/121). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates, o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, a douta defesa, requereu a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Renan e Luciano relataram que o réu foi avistado num ponto conhecido pelo comércio de drogas conhecido, segundo Luciano, como “drive thru”. Afirmaram ter visto de três a cinco carros pararem, tendo seus ocupantes entregado algo ao réu, que depois de fazerem a volta na rua, dele recebiam algo. Disseram que o réu tentou fugir e no caminho arremessou a sacola contendo as porções de cocaína e “maconha”, sendo cerca de quarenta e cinco ou cinquenta. Afirmaram também ter apreendido dinheiro em poder do acusado. Interrogado em juízo, Douglas confessou que no dia dos fatos vendia drogas no local onde foi preso. Disse que de fato, como informaram as testemunhas, os compradores se aproximavam de carro, iam dar uma volta e quando retornavam recebiam as porções de entorpecentes. Afirmou que possuía na ocasião trinta porções de cocaína e cerca de vinte de “maconha”, além de trinta reais, produto do crime. Disse que, para vender drogas das 9h às 21h, recebeu cento e cinquenta reais por dia. Está trabalhando como pintor. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A confissão não servirá à atenuação da pena em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deixo de aplicar a circunstância atenuante apontada na denúncia considerando recente tese firmada e publicada na edição nº 180 do Caderno de Jurisprudência em Teses do C. STJ, no sentido da necessidade de comprovação de ter o agente se valido do estado de calamidade pública para praticar o crime. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser o réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP com a autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Defiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR DOUGLAS SANTOS ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA